

1501907-09.2021.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... (autos n.º 0009629-18.2014.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 3/9/2015).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade dos delitos se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6; laudo de exame de fls. 13-14.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido Paulo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1501907-09.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2119347/2021 - 04º D.P. PIRACICABA, 12521767 - 04º D.P. PIRACICABA, 652/19/922 -

04º D.P. PIRACICABA, 2119347 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA

Vítima:

JUSTIÇA PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 29 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Jamal Chokr. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Paulo Franco Júnior e Thiago Tubardini Ferreira.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Paulo e Thiago) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, mas em dia anterior a 10 de fevereiro de 2019, às 01h45min, na Travessa Dona Marta, n.º 07, Bairro Algodoal, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA, qualificado e indiciado às fls. 38 e 51/54, adquiriu, ou de qualquer forma recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda GC/Titan, chassi *****4940, ostentando a placa DYR-1969/Novo Horizonte/SP, sinal identificador adulterado, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, indivíduos não identificados montaram no chassi - com numeração suprimida - da Honda CG/Titan o motor MC27E-X000180 da motocicleta Honda CBX 200/Estrada, placa CGN-0783, Rio Claro/SP (fls. 45/46). E, com a finalidade de ludibriar a fiscalização estatal, adulteram o sinal identificador mediante a colocação da placa DYR-1969, Novo Horizonte/SP, pertencente à motocicleta I/CTM Green Sport (vide auto fls. 06, consulta Prodesp fls. 41 e laudo fls. 13/14).

Posteriormente, ROBSON adquiriu, ou de qualquer forma recebeu, a motocicleta mesmo ciente das alterações ilegais - tanto que não possuía documentação regular nem forneceu dados concretos do alienante.

Na data dos fatos, foi surpreendido por guardas municipais quando realizava manobras perigosas em via pública e, após breve fuga, detido.

Em simples consulta, verificou-se as supressões e adulterações dos sinais identificadores (fls. 15 e 32).

Na delegacia, o denunciado disse que adquiriu a moto de seu amigo “Bidico” por R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas não forneceu quaisquer dados concretos à sua localização (fls. 38).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Thiago Tubartini Ferreira - Guarda Municipal - confirmou os fatos. Estava em patrulhamento quando viu um condutor realizando manobras perigosas com uma moto. Quando ele percebeu a viatura, ele empreendeu fuga. Após breve perseguição, deteve-o. Era moto com emplacamento diverso. Ele disse que pagara 1500,00 na moto. Não se recorda se ele apresentou algum documento da moto, mas acredita que não.

No mesmo sentido, o GCM Paulo Franco Junior, quando ouvido em Juízo, o qual confirmou que parte da numeração dos chassis tinha sido suprimido.

ROBSON negou ter conhecimento de que a motocicleta era de origem ilícita. Comprovou por 1.500,00 reais a moto de “bidico”, mas não sabe o nome nem a casa em que ele morava. Pensou que a moto fosse de pátio. Não olhou na da moto. Não tinha documento da moto. O vendedor disse que ia entregar o papel do pátio, mas não lhe entregou.

NÃO HÁ DÚVIDAS:

Diante das circunstâncias, em especial o fato de a colocação da placa ter por finalidade a ocultação das irregularidades e incongruências dos demais sinais identificadores da motocicleta, bem como a ausência de documentação regular, é certo que ROBSON a adquiriu ou recebeu com plena ciência de sua origem ilícita.

TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ‘ab externo, do modus operandi’ do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).

Por fim, consigno que a receptação de veículo com sinal de identificação adulterado caracteriza o delito do art. 180 do Código Penal, não havendo nenhuma exigência de que o “produto do crime” decorra somente de ilícitos patrimoniais (GLINA, Nathan: Receptação e Crimes Antecedentes: a Adulteração de Veículo Automotor como Crime Anterior para Configuração da Infração Penal de Receptação. Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015. Pág. 77/91. Disponível em file:///C:/Users/almeida/OneDrive%20-%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20SP/Iwerton%20Analista%20Jur%C3%ADdico/HomeOffice/Recepta%C3%A7ao%20e%20Crimes%20Anteriores%20-%20Justitia%20n.204-206.23.pdf Acesso em 09.08.2021:

No mesmo sentido: A receptação integra a relação dos crimes contra o patrimônio. Mas o crime anterior, nada obstante normalmente também seja patrimonial, não precisa ser de igual natureza - qualquer crime compatível com a posterior receptação pode funcionar como seu pressuposto. O art. 180 do Código Penal não faz exigência alguma. MASSON, Cleber. Código Penal comentado I Cleber Masson. 4. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, pág. 925).

DA DOSIMETRIA DA PENA:

O réu é portador de maus antecedentes (0009629-18.2014.8.26.0451, 0035227-42.2012.8.26.0451) – FLS. 80-84. Pena acima do mínimo legal. Regime semiaberto. Inviável a substituição por restritiva de direitos.

DO PEDIDO FINAL:

Ante o exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Robson Mateus Silva de Lima foi denunciado com incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 63-64), em data incerta, mas em dia anterior a 10 de fevereiro de 2019, às 01h45min, na Travessa Dona Marta, n.º 07, Bairro Algodoal, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Robson adquiriu, ou de qualquer forma recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda GC/Titan, chassi *****4940, ostentando a placa DYR-1969/Novo Horizonte/SP, sinal identificador adulterado, coisa que sabia ser produto de crime.

Ainda de acordo com a inicial, indivíduos não identificados montaram no chassi - com numeração suprimida - da Honda CG/Titan o motor MC27E-X000180 da motocicleta Honda CBX 200/Estrada, placa CGN-0783, Rio Claro/SP (fls. 45/46). E, com a finalidade de ludibriar a fiscalização estatal, adulteram o sinal identificador mediante a colocação da placa DYR-1969, Novo Horizonte/SP, pertencente à motocicleta I/CTM Green Sport (vide auto fls. 06, consulta Prodesp fls. 41 e laudo fls. 13/14). Posteriormente, Robson adquiriu, ou de qualquer forma recebeu, a motocicleta mesmo ciente das alterações ilegais - tanto que não possuía documentação regular nem forneceu dados concretos do alienante. Na data dos fatos, foi surpreendido por guardas municipais quando realizava manobras perigosas em via pública e, após breve fuga, detido. Em simples consulta, verificou-se as supressões e adulterações dos sinais identificadores (fls. 15 e 32).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu disse que: “adquiriu a motocicleta de seu amigo 'Bidigo'. Pagou o valor de R\$1.500,00 à vista. O dinheiro era proveniente do seu trabalho com o tio. Seu colega disse que a moto era de pátio por isso a comprou, por achar que não tinha nenhum problema com ela. Na data dos fatos, conduzia a motocicleta e estava fazendo estouros com a moto, fazia bastante barulho. Percebeu que ia ser abordado pelos guardas. Ao ver a viatura, empreendeu fuga por ter medo de perder a moto, sabia que ia para o pátio. Ficou entre cinco e oito minutos fugindo dos guardas e ao chegar numa viela acabou tendo que frear para não bater em um carro. Pulou da moto e tentou fugir à pé, mas foi abordado pelos guardas. Eles encontraram em sua posse R\$645,00. Informou aos guardas que era proveniente do seu trabalho. Foi levado à Delegacia, onde registraram o B.O. e a moto foi apreendida. Nunca disse que o dinheiro era proveniente da venda de drogas” (fls. 38).

Em solo policial, Paulo Franco Junior, guarda municipal, narrou que: “estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Rezende e visualizaram um indivíduo pilotando uma

motocicleta Honda Titan na cor azul, realizando manobras perigosas em via pública. Quando o motociclista avistou a viatura, tentou se evadir do local com a motocicleta, chegando em uma viela sem saída. Ao abordarem o indivíduo, encontraram com ele em uma sacola plástica na cintura o valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais). Ao verificar a procedência da motocicleta, perceberam que seu chassi estava picotado, constando apenas os quatro últimos dígitos, e em pesquisa, a placa constou pertencer a outra motocicleta. O indivíduo alegou que havia adquirido a motocicleta por R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de terceiros. Com relação ao valor encontrado, revelou ser do recolhimento da venda de drogas do bairro Santa Rosa. Foi feito contato com o Delegado do Plantão de Piracicaba, e todos foram encaminhados para o Plantão da cidade" (fls. 15). No mesmo sentido a versão apresentada por Thiago Tubartini Ferreira, guarda municipal (fls. 32).

Boletins de ocorrência às fls. 42 e 43-44.

Às fls. 84-87, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0009629-18.2014.8.26.0451 – tráfico de drogas – trânsito em julgado para a Defesa em 3/9/2015).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade dos delitos se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6; laudo de exame de fls. 13-14.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

- a) Inicialmente, foi ouvido Paulo Franco Junior, guarda municipal.
- b) Na sequência, ouvido Thiago Tubartini Ferreira, guarda municipal.
- c) Por fim, interrogado o réu Robson Mateus Silva de Lima.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO

No presente caso, tem-se que a conduta imputada ao réu Douglas é atípica porque não foi demonstrado, em juízo, que ele efetivamente sabia da origem ilícita do bem. É dizer: não foi demonstrado em juízo o tipo subjetivo da conduta tipificada pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Com efeito, o tipo do art. 180, caput, do Código Penal apresenta a seguinte redação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Conforme se percebe pela leitura da parte destacada acima, o tipo penal em questão somente pode ser cometido com dolo direto, eis que se exige que o agente saiba que o bem era produto de crime; a redação é, pois, incompatível com o dolo eventual. A título comparativo, basta analisar a redação do art. 180, § 1º, do Código Penal, dispositivo em que se evidencia a possibilidade de cometimento do delito com o dolo eventual.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que: Receptação/receptação qualificada (punibilidade menor/maior). Lei nº 9.426/96 (imperfeições). Norma/preceito secundário (desconsideração). [...] 2. Fruto da Lei nº 9.426/96, o § 1º do art. 180 do Cód. Penal "receptação qualificada" reveste-se de imperfeições formal e material. É que não é lícita sanção jurídica maior (mais grave) contra quem atue com dolo eventual (§ 1º), enquanto menor (menos grave) a sanção jurídica destinada a quem atue com dolo direto (art. 180, caput). [...] (REsp 1094916/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 13/10/2009).

No mesmo sentido é a lição de Luiz Regis Prado: "Em face da expressão empregada pelo legislador, que sabe, o delito só pode ser praticado, no tocante caput, com dolo direto, não sendo possível a admissão do dolo eventual" (Comentários ao Código Penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 601).

O réu disse que adquiriu a motocicleta, mas não sabia da origem ilícita do objeto. Ora, os elementos de prova produzidos em juízo apenas permitem concluir que o acusado estava na posse do bem, mas não que, efetivamente, sabia de sua origem ilícita.

Assim, não sendo possível constatar que atuaram com dolo direto, única espécie de dolo compatível com o fato que lhe é imputado, mostra-se imperiosa a absolvição,

por força do art. 386, III e V, do Código de Processo Penal, sob pena de vulneração ao disposto no art. 13 c. c/ art. 18, I, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, é o caso de desclassificação da conduta, amoldando-a ao disposto no art. 180, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que não há nos autos prova de que o requerido sabia da origem ilícita do bem.

Nesse sentido:

O dolo do crime de receptação própria é a vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para o terceiro o faça. Exige-se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa produto de crime. Não basta, pois, a dúvida quanto à origem da coisa, própria do dolo eventual, o que caracteriza, nos termos legais, a receptação culposa. (Código Penal Interpretado, Terceira Edição, Ed. Atlas, 2003, p. 1454).

Diante do exposto, requer-se a absolvição do assistido por ausência de dolo na prática do delito imputado na denúncia. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que não seja possível a absolvição, requer-se a desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação culposa, conforme previsão do art. 180, § 3º, do Código Penal.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

Na segunda etapa, há a reincidência que permite o aumento da pena em 1/6.

No mais, ausentes outras agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § e 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incursos nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque em data incerta, mas em dia anterior a 10 de fevereiro de 2019, às 01h45, na Travessa Dona Marta, n.º 07, Bairro Algodão, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, adquiriu, ou de qualquer forma recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda GC/Titan, chassi *****4940, ostentando a placa DYR-1969/Novo Horizonte/SP, sinal identificador adulterado, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo a denúncia, indivíduos não identificados montaram no chassi, com numeração suprimida, da Honda CG/Titan o motor MC27E-X000180 da motocicleta Honda CBX 200/Estrada, placa CGN-0783, Rio Claro/SP (fls. 45/46).

E, com a finalidade de ludibriar a fiscalização estatal, adulteraram o sinal identificador mediante a colocação da placa DYR-1969, Novo Horizonte/SP, pertencente à motocicleta I/CTM Green Sport (vide auto fls. 06, consulta Prodesp fls. 41 e laudo fls. 13/14).

Posteriormente, Robson adquiriu, ou de qualquer forma recebeu a motocicleta mesmo ciente das alterações ilegais – tanto que não possuía documentação regular nem forneceu dados concretos do alienante.

Na data dos fatos, foi surpreendido por guardas municipais quando realizava manobras perigosas em via pública e, após breve fuga, detido. Em simples consulta, verificou-se as supressões e adulterações dos sinais identificadores (fls. 15 e 32).

Na Delegacia, o réu disse que adquiriu a moto de seu amigo "Bidico" por R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas não forneceu quaisquer dados concretos à sua localização (fls. 38).

Diante das circunstâncias, em especial o fato de a colocação da placa ter por finalidade a ocultação das irregularidades e incongruências dos demais sinais identificadores da motocicleta, bem como a ausência de documentação regular, é certo que Robson a adquiriu ou recebeu com plena ciência de sua origem ilícita. A denúncia foi recebida (fls. 66/67), o réu citado (fls. 89), apresentando resposta escrita, na qual se reservou ao direito de manifestação sobre o mérito em alegações finais (fls. 93/94).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 95/97) Durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06 e pelo laudo do veículo de fls. 13/14, que demonstra que a numeração original do chassi foi totalmente removida por punção, restando apenas 04 números, mas conseguiu identificar a numeração do motor: MC27E-X000180.

2) Da autoria

A autoria criminosa ficou cabalmente demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu disse que adquiriu a motocicleta de seu amigo vulgo "Bidigo", pagando o valor de R\$1.500,00, à vista. O dinheiro foi proveniente de seu trabalho com o tio. Seu colega disse que a moto era de pátio e, por isso, comprou a moto por achar que não tinha nenhum problema com ela. Na data dos fatos, conduzia a motocicleta e estava fazendo estouros com a moto, a qual fazia bastante barulho e, então, percebeu que seria abordado pelos guardas municipais. Ao ver a viatura, empreendeu fuga por medo de perder a moto, pois sabia que era de pátio. Ficou entre cinco e oito minutos fugindo dos guardas municipais e, ao chegar numa viela, acabou tendo que frear para não bater em um carro. Pulou da moto e tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos guardas municipais. Os agentes encontraram em sua posse R\$ 650,00 provenientes de seu trabalho e, então, foi levado até a Delegacia, onde foi registrado boletim e a motocicleta foi apreendida. Nunca disse que o dinheiro era proveniente de venda de drogas (fls. 38).

Em Juízo, o réu afirmou que pegou a moto de "Bidico", que lhe falou que a moto era de pátio. Comprou por R\$ 1.500,00. Perguntou ao vendedor se a moto tinha algum problema, no entanto, ele disse que não. Estava indo na casa da namorada, quando foi abordado. Não estava fazendo manobra perigosa, só deu uns estouros. Quando viu a viatura, correu, porque achava que iria perder a motocicleta. No entanto, os policiais conseguiram abordá-lo. Foi agredido pelos guardas civis. Disse aos guardas que tinha corrido, porque a moto era de pátio. O dinheiro que estava consigo era proveniente do seu trabalho. Só param de agredi-lo, porque disse que o dinheiro era de tráfico. Na Delegacia, foi liberado. "Bidico" mora no Santa Rosa, mas não sabe seu nome. Comprou a moto da forma como ela estava. Não olhou o chassi da motocicleta. Não pesquisou se a placa era daquela moto, só confiou em "Bidico". Não tinha documento da moto, "Bidico" disse que lhe entregaria o documento do pátio, mas não o fez. Não tinha recibo da moto. Acreditava que a moto era de pátio e não lhe traria problema.

Suas alegações, no entanto, não afastam a acusação. Vejamos.

O guarda municipal Paulo Franco Júnior relatou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu praticando manobras perigosas. Quando notou a presença da viatura, ele fugiu, só sendo abordado no endereço da denúncia. Em revista pessoal, com o réu, havia dinheiro. A moto tinha o chassi suprimido. Quanto ao dinheiro, o réu disse que fazia recolha do dinheiro do tráfico de drogas. Quanto á moto, ele disse que tinha comprado de pessoa que não identificou, por R\$ 1.500,00. Pelo que se recorda, o réu não tinha documentação da moto. Pesquisaram a placa da moto e dava

uma outra motocicleta diversa daquela que estava com o réu.

O também guarda municipal Thiago Tubardini Ferreira narrou que estavam em patrulhamento, quando visualizaram o motoqueiro realizando manobras perigosas, com a motocicleta. Quando se aproximaram, o réu empreendeu fuga. Fizeram acompanhamento e conseguiram abordar o réu. Lembra-se que a Titan era de cor azul, mas o emplacamento que ela ostentava era de outro modelo de motocicleta. O réu disse que tinha pagado R\$ 1.500,00 pela moto, que já estava daquela forma. Não se recorda se o réu apresentou algum documento, crê que não. Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas encontraram notas trocadas, que o réu acabou dizendo fazer recolha no bairro Santa Rosa, de forma que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. Não conhecia o réu.

Inicialmente, importante mencionar que a motocicleta tinha o chassi com numeração suprimida por punção (*****4940) de Honda CG/Titan, o motor MC27E-X000180 da motocicleta Honda CBX 200/Estrada, placa CGN-0783, Rio Claro/SP (fls. 45/46) e ostentava a placa DYR-1969, Novo Horizonte/SP, pertencente à motocicleta I/CTM Green Sport (auto fls. 06, consulta Prodesp fls. 41 e laudo fls. 13/14).

A colocação de placa de terceiro veículo, já indica a prática do crime de adulteração de sinal identificador, crime antecedente que pode ser pressuposto da receptação.

Ressalto que há entendimento no sentido de que não só crimes contra o patrimônio podem ser antecedentes do crime de receptação, sendo cabíveis outros delitos, como no caso em tela.

Leciona Leonardo Marcondes Machado sobre o crime pressuposto da receptação:

“Observe que o crime pressuposto não precisa, necessariamente, ser um crime contra o patrimônio, embora normalmente o seja. O delito anterior pode ser, por exemplo, de peculato. Contudo, mister se faz salientar que, obrigatoriamente, o ilícito penal anterior deva ser um crime, em sentido estrito. Assim, inexistente receptação de produto de mera contravenção penal (ex: não figura como receptador aquele que oculta os valores auferidos com a prática da mendicância, nos termos do art. 60 da Lei de Contravenções Penais).”

(<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/39517/receptacao-e-crime-pressuposto-leonardo-marcondes-machado> - acessado em 16/03/22).

Resta saber se o réu tinha conhecimento do crime anterior.

O elemento subjetivo, porque interno, deve ser apreciado diante das circunstâncias objetivas e externas e conduzem à convicção de que o réu tinha conhecimento da existência de crime anterior.

O réu alega que adquiriu a motocicleta de seu amigo, sendo este colega disse que a moto era de pátio e, por isso, a comprou, entendendo que não tinha nenhum problema. Ocorre, no entanto, que o réu não possuía nenhum tipo de documentação regular do veículo e tampouco ofereceu dados que autorizassem a identificação do vendedor. Também não possuía documentação, como nota fiscal ou recibo de pagamento.

Além disso, o chassi da motocicleta estava adulterado e a placa não era da motocicleta que tinha aquele motor, de forma que o réu não tinha como desconhecer a origem ilícita daquelas peças.

Por fim, o réu afirmou que a motocicleta era de leilão, ou seja, com o registro baixado, no entanto, ela ostentava placa de veículo diverso, comprovando que tinha conhecimento da adulteração do sinal identificador.

Todos esses elementos indicam que o réu tinha conhecimento do crime anterior.

Diz a jurisprudência:

Apelação criminal. Receptação dolosa e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos crimes bem comprovadas. Negativa do réu refutada pelas demais provas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do automóvel, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Crime de trânsito também evidenciado. Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso. Recurso não provido, com anotação. (TJSP; Apelação Criminal 0001735-50.2016.8.26.0635; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão

Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020). RECEPÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - DOLO EVIDENCIADO - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0011016-68.2018.8.26.0050; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

Receptação - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Condenação mantida - Privilégio descabido - Pena e regime fixados com correção - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade - Inteligência do § 2º do artigo 44 do Código Penal - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002785-42.2017.8.26.0291; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020).

Caracterizado está, pois, o dolo do agente.

De outro lado, verifica-se que o réu foi abordado na posse do bem e, portanto, cabia a ele o dever de comprovar a sua aquisição lícita.

Nesse sentido:

Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público. Autoria que se comprova por meio da posse de celular objeto de roubo precedente, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude de sua posse, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. Condenação pela receptação, impondo-se a pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0037404-08.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto - Recorrente reincidente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0043328-97.2018.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CP. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A

CONDENAÇÃO. DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. CORTE LOCAL QUE ASSEVERA EXISTIR PROVA A AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ALTO VALOR ECONÔMICO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A SER CONSIDERADA DESFAVORAVELMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. INTENSIDADE DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER VALORADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IN CASU, HÁ ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INTENSIDADE DO DOLO.

PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Alegação de inexistência de prova a sustentar a condenação. Dispositivo que não possui comando normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF. 1.1. Ainda que assim não fosse, a Corte local asseverou existir prova a amparar o juízo condenatório. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 1.2. Ademais, "a conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC 433.679/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018). 2. Em relação ao questionamento sobre a aplicação do preceito secundário previsto no § 1º do art. 180 do CP: "não se mostra prudente a imposição da pena prevista para a receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada, pois a distinção feita pelo próprio legislador atende aos reclamos da sociedade que representa, no seio da qual é mais reprovável a conduta praticada no exercício de atividade comercial" (EResp 772.086/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 11/4/2011). 3. O alto valor econômico do bem pode ser considerado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. "A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda" (HC 173.864/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 03/03/2015; HC 171.395/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2011)" (HC 256.366/RJ, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC), QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015). 4.1. Na hipótese em foco, o acórdão condenatório asseverou que o réu "é comerciante da área há aproximadamente 20 anos, e dele se exige a devida cautela, verificando a procedência dos bens e analisando a sua nota fiscal, antes de determinar a entrega em seu estabelecimento". Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade quanto à adjetivação negativa pela intensidade do dolo, pois foi traçada fundamentação concreta a justificar o desvalor da culpabilidade. 5. Questionamento quanto à proporcionalidade da exasperação da pena: "não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido" (AgRg no HC 309.253/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1529699/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018 - grifei).

Por fim, ressalto que o réu alegou ter sido agredido pelos guardas civis, no entanto, inexistente nos autos qualquer comprovação dessa agressão, porquanto ele não foi preso e submetido à exame de corpo de delito. Por outro lado, nenhuma outra prova confirma essa agressão.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, a condenação do réu nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, é de rigor, sem se falar em falta de provas para o conjunto probatório.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser

consideradas.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 85 – Processo n. 0035227-42.2012.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 84 – Processo n. 0009629-18.2014.8.26.0451) fará com que a pena sofra mais um acréscimo de um sexto: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena para o réu deve ser o fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, demonstrando que as penas anteriores não foram capazes de afastá-lo da prática delitiva.

Pena final: reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ROBSON MATEUS SILVA DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 04 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente não específico, no entanto, entendo que não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, em razão dos antecedentes e do fato de a prática delitiva fomentar a prática de delitos anteriores.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito: “recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões”.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):